

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 요율, 사용목적 관리 부적정
2. 소관부점 : 00부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

00부점은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부 등 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제1항에 따르면 수탁부동산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재산의 가액에 그 요율([표 13] 참고)을 곱한 금액으로 하도록 되어 있다.

[표 13] 세칙 제14조 제1항 단서에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
사용목적	-	경작/ 목축 등	주거	행정 목적	공무원 후생	사회복지/ 종교단체 등	소상 공인	지자체 행정목적	사회적 기업 등
대부료율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

한편, 같은 세칙 제34조 제1항 제6호에 따르면 대부받는 자가 그 사용목적에 위배한 경우 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 현황 조사를 실시하여 조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복하도록 촉구하여야 하며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약이 해지될 수 있음을 최고하고, 최고 후에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우에는 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 취하여야 한다.

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위하여 ⁽¹⁾대부료를 산출할 때에는 사용목적에 부합하는 요율을 적용하고, ⁽²⁾피대부자가 대부계약의 사용목적에 위배한 경우 원상회복 촉구 및 계약해지 등 적절한 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 00부점에서 대부 중인 국유재산의 사용목적에 따른 요율 적용 및 사용 현황을 점검한 결과⁴³⁾

(1) 대부료율 적용 부적정

‘00’(목장용지, 00m²) 소재 국유재산의 경우 0000.00.00.000과 ‘목장용지’ 목적으로 대부계약을 체결하면서 정당 대부료율 1%가 아닌 5%를 적용하여 산출한 대부료를 부과하는 등

43) 감사일 현재 대부중인 국유재산 총 00건 대상 점검

[표 14]와 같이 대부료율을 잘못 적용한 00건이 확인되었다.

[표 14] 사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세

(단위: %, 원)

순 번	소재지	계약자	사용 목적	계약대부료		정당대부료		차 액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	

“기재생략”

(2) 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저

‘00’(대, 00m²) 소재 국유재산의 경우 0000.00.00.000과 ‘주택부지’ 목적으로 대부계약을 체결, 0000.00.00. 실태조사 시 대부목적외 아닌 ‘공장부지’로 사용 중인 현황을 파악하였는데도 원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하는 등 필요한 조치를 취하지 않는 등

[표 15]와 같이 피대부자가 국유재산을 대부계약서의 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 요청 또는 계약 해지 등 적절한 조치를 취하지 않은 대부계약 00건이 확인되었다.

[표 15] 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

순번	소재지	피대부자	대부목적	사용현황
----	-----	------	------	------

“기재생략”

[소관부점 의견] 00부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 국유재산의 사용목적에 맞는 대부료율 적용 및 대부목적에 따른 사용 점검 등을 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 대부료율을 잘못 적용한 계약 00건에 대해 대부계약을 변경하여 정당대부료와의 차액을 환급 또는 추가 징수하는 등 적절한 조치를 하시기 바라며 (통보)

대부계약의 사용목적과 실제 현황이 다른 대부계약 00건에 대해 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하는 등의 조치를 하고, 향후 대부목적 외 사용이 확인된 국유재산에 대한 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (시정)